



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1109 del 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 249 del 23/06/2026

PROPOSTA N. 1795 del 22/06/2026

OGGETTO: Impegno conseguenziale alla Delibera n.10/2026 di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva 656/2014.

IL DIRIGENTE

Richiamata la delibera n 10 del 25.03.2026 (proposta 606 del 2025) di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva 656/2014 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 25.03.2026 allegata in atti;

Considerato che l'oggetto dei suddetti atti/provvedimenti concerne il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e conformemente al parere obbligatorio e favorevole già espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto citato;

Ritenuto che occorre procedere all'impegno della somma scaturente dai predetti riconoscimenti ed individuata complessivamente in **euro 1.123,86** e secondo lo schema riportato nella delibera citata.

Considerato che il pagamento avverrà con successivi e separati atti previo esame della documentazione inoltrata e comunque entro 30 giorni dalla loro produzione;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2010;

Visti:

- Il Dlgs 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii;
- Il Dlgs 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs 30/03/2001 n°165;
- D.lgs.vo 50/2016;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il vigente Regolamento sui controlli interni;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
- Il Regolamento Generale delle Entrate.

Richiamati i seguenti atti:

La deliberazione di G.C. 353 del 9.12.2024 di Variazione al Piano di Gestione 2024-2026;

La deliberazione di C.C. n.35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

La deliberazione di C.C n.36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".(deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026);

La deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027 Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 6.06.2025;

La deliberazione di Giunta Comunale n.259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;

La Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 31.03.2026 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art.175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione".

Il Decreto Sindacale n. 1 del 02.02.2026 -che ha confermato gli incarichi di titolarità ed interim in essere e già conferiti con precedenti decreti sindacali come Decreto sindacale n.32 del 15/09/2025 che a sua volta richiama il decreto n.3 del 03.03.2025 nella parte in cui attribuisce il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Tutto ciò premesso, qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

- di impegnare a favore del Signor*****, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, la somma complessiva di euro 1.123,86 secondo quanto approvato nella stessa delibera **10/2026** allegata al presente atto.

- di dare atto che la somma occorrente trova copertura nel piano dei conti 1.10.05.02.001,(Cap.1020), finanziato con i mezzi finanziari del bilancio **2026** e che quanto stabilito con il presente provvedimento e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica.

- di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

- di specificare che:

a) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027.

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1795 del 22/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 13/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 249 del 23/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1020	538	1	01	05	1	10	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.123,86

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Impegno a nome di CHIEFFALLO NICOLA conseguenziale alla Delibera n.10/2026 di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva 656/2014

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.